政府信息公开

索引号	75719027-2/20230529-00001	发布机构	腾冲市应急管理局
公开目录	结果公示	发布日期	2023-05-29 10:17:45
文号		浏览量	13

腾冲市校园后勤一体化服务保障基地建设项目“3•21”一般车辆伤害事故调查报告

2023年3月21日09时02分，腾冲市**投资开发有限公司投资的腾冲市校园后勤一体化服务保障基地建设项目，发生一起车辆伤害事故，造成1人死经济损失人民币壹佰肆拾肆万元整（¥1440000.00）。腾冲市住房和城乡建设局接到报告后，立即向腾冲市人民政府作了报告，市政府领导高度重视，事故善后及事故调查工作作了安排。市住建局、市应急局等相关单位第一时间赶到事故现场开展工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规规定，腾冲市人民政府成立了腾冲市一体化服务保障基地建设项目“3·21”一般车辆伤害事故调查组（以下简称调查组），对事故展开全面调查。调查组由腾冲市住建局杨永明局长任组长市监委、市公安局、市应急局、市综合行政执法局、市教体局、市总工会、市人社局、西源街道等单位派人员组成。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、技术分析等方式，查明了事故过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，对事故责任单位和责任人员提出了处理建议，对事故暴露出的问题提出了防范及整现报告如下。

一、事故发生单位及工程概况

（一）事故工程概况

1.腾冲市校园后勤一体化服务保障基地建设项目，该工程位于腾冲市西源街道。建设规模：项目规划用地24011平方米，新建中央厨房、冷链物流销中心及管理用房，建筑面积37267.56平方米，同时投资建设基地智能化平台及校园安全管理与支付系统以及配套实施室外相关附属设施工程。项目资约39883.59万元。

2.相关单位

建设单位：腾冲市投资开发有限公司；施工单位：云南**路桥工程有限公司；监理单位：河南**建设工程监理有限公司；劳务分包单位：云南**有限公司。**

（二）事故发生建设单位概况

腾冲市**投资开发有限公司（建设单位），公司类型：有限责任公司；成立于2015年11月25日；营业期限：[illegible]日；表人：张*荣；注册资本：10000万元；统一社会信用代码：91530522MA6K3L****；公司地址：云南省保山市腾[illegible]

（三）事故工程施工单位概况

云南**路桥工程有限公司（施工单位），公司类型：有限责任公司；成立于2016年10月21日；统一社会信用代码：9153052[illegible]6K80****；公司南省保山市腾冲市腾越街道观音塘社区花园小区**；法定代表人：严*宝；注册资本：5556万元；营业期限：2016年10月21日[illegible]10月20日。经建设工程施工，建设工程设计，住宅室内装饰装修，建筑劳务分包，测绘服务、建筑材料销售，机械设备销售，专业设计服务，[illegible]施管理，机械设园林绿化工程施工，规划设计管理，城市绿化管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，森林经[illegible]护，森林改培，林，林业有害生物防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

云南**路桥工程有限公司持有云南省住房和城乡建设厅核发的安全生产许可证，编号：（云）JZ安许证字〔2017〕0003**；经营类型：有限责任地址：云南省保山市腾冲市腾越街道观音塘社区花园小区**；主要负责人：严*宝；许可范围：建筑施工；有效期：2016年10月21日至2036年10月20

欢迎访问腾冲市人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！

云南**路桥工程有限公司持有云南省住房和城乡建设厅核发的建筑企业资质证书，企业名称：云南**路桥工程有限公司；公司类型：有限责任公司；2016年10月21日；统一社会信用代码：91530522MA6K80****；法定代表人：严*宝；注册资本：5556万元；营业期限：2016年10月21日至2036年日；证书编号：D35304***；有效期：2023年12月31日。资质类型等级：建筑工程施工总承包叁级（有效期至2023年12月31日），公路工程施工总（有效期至2023年12月31日），水利水电工程施工总承包叁级（有效期至2023年12月31日），市政公用工程施工总承包叁级（有效期至2023年12月钢结构工程专业承包叁级（有效期至2023年12月31日），环保工程专业承包叁级（有效期至2023年12月31日），城市及道路照明工程专业承包叁级2023年12月31日）。公司于2022年1月18日与腾冲市**投资开发有限公司签订施工总承包合同，2022年7月25日与云南**建筑工程有限公司签订劳务同。

（四）事故工程劳务分包单位概况

云南**建筑工程有限公司（劳务分包单位），公司类型：有限责任公司；成立于2022年4月20日；统一社会信用代码：91530400MA7ERX****；址：云南省保山市腾冲市腾越镇天成社区文凤小区******；法定代表人：李*；注册资本：1000万元；营业期限：2022年4月20日至2025年4月20日。为：建设工程施工，建设工程质量检测，建设工程监理，建筑智能化系统设计，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，电气安装服务，住宅装修，建筑劳务分包，施工专业作业，林木种子生产经营，家禽饲养，牲畜饲养，市政设施管理，城乡市容管理，花卉种植，中草药种植，蔬菜种植，天然草原割草，森林经营和管护，树木种植经营，人工造林，园林绿化工程施工，劳务服务（不含劳务派遣），休闲观光活动（除依法须经批准的项目业执照依法自主开展经营活动）。

云南**建筑工程有限公司持有云南省住房和城乡建设厅核发的安全生产许可证，编号：（云）JZ安许证字〔2022〕001***，证书有效期：2022年2025年4月20日；公司类型：有限责任公司；成立于2016年10月21日；统一社会信用代码：91530400MA7ERX****；法定代表人：李*；注册资本：元；营业期限：2016年10月21日至2036年10月20日。

（五）事故工程监理单位概况

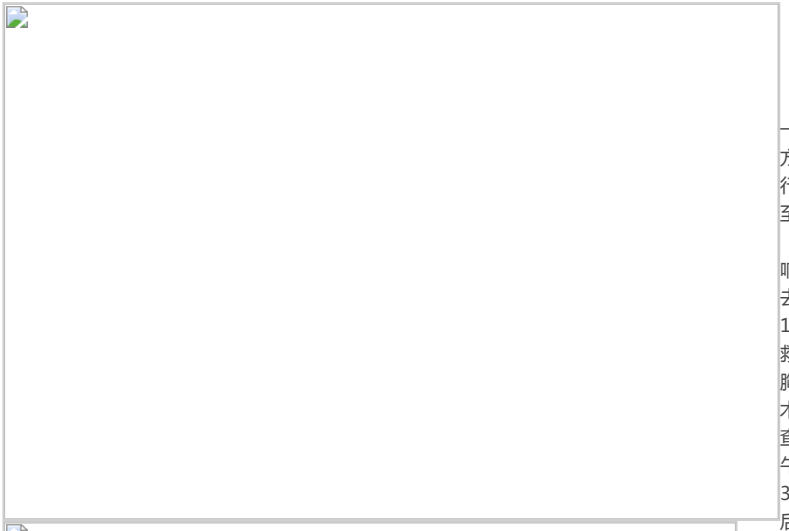
河南**建设工程监理有限公司，公司类型：有限责任公司；成立于2003年1月3日；统一社会信用代码：91410108752280****；公司地址：河南郑州片区（郑东）东风南路东、金水东路北8号楼****；法定代表人：王*军；注册资本：5500万元；营业期限：2003-01-03至无固定期限。经营范围程监理，建设工程施工，建设工程设计，建设工程质量检测，单建式人防工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：工程造价咨询业务，政府采购代理服务，物业管理，工程管理服务，环保咨询服务，招投标代理服法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2022年1月18日，腾冲市**投资开发有限公司与河南**建设工程监理有限公司签订《建设工程监理合同》，合同编号：CF-2012-020；工程名称：园后勤一体化服务保障基地建设项目；监理费为149900.00元，服务期限自开工之日起至工程验收质量合格保修期满。

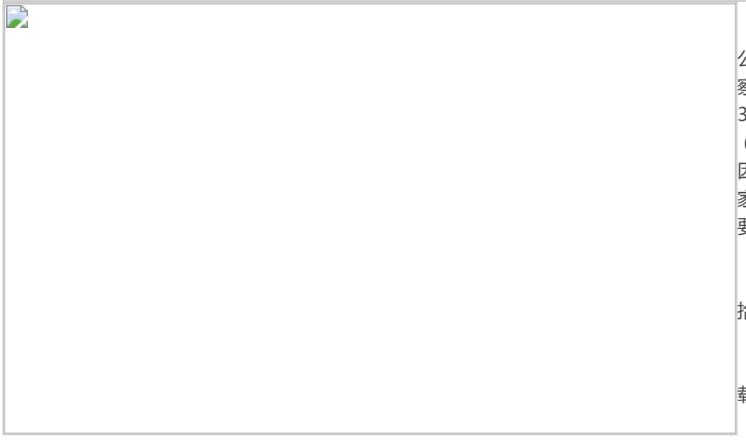
（六）事故相关人员情况。李*，云南建筑工程有限公司法定代表人，男，汉族，1970年6月10日出生，现年53岁，身份证：533023197006家庭住址：云南省腾冲市和顺镇水碓村村委********。**

赵*成（死者），云南**建筑工程有限公司员工，男，汉族，1991年9月17日出生，殁年32岁，身份证：53300119910917****；家庭住址：云南隆阳区辛街乡水眼村委会*****。系腾冲市校园后勤一体化服务保障基地建设项目木工。

（七）事故现场勘验情况。3月24日市住建局、应急局接到通知后，立即对事故现场进行勘验，事故发生地点位于云南省保山市腾冲市腾越街道西拨高度1750米，项目北与195县道相接，南临南诏遗址公园，西临古茶墅假日庄园，东边为果园农庄。该项目中央厨房施工区域南侧外围挡土墙，挡墙米。木工赵*成驾驶装载机到中央厨房南侧搬运模板和方木，搬运过程中因操作不当，连人带机坠落至6米高的外围挡墙下。



图一：事故项目区平面图



图二：事故发生区域

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过。2023年3月21日，在腾冲市一体化服务保障基地建设项目中，劳务公司木工赵*成为方便，私自驾驶装载机到中央厨房南侧搬运模板和方木行至当日9时许，赵*成在搬运过程中因操作不当，连人至6米高的外围挡墙下。

（二）事故救援情况。事故发生后，木工班组李*勇响，跑出去看到赵*成连人带装载机侧翻在挡墙下，李*去把赵*成从装载机驾驶室内抬出，同时拨打了120急救15分钟救护车抵达事故现场将伤者运至腾冲市人民医院救。2023年3月21日11：30，赵*成在腾冲市人民医院胸部手术，下午13:00左右胸部手术结束，而后立即进术，术后直接转入重症监护室。2023年3月22日上午进查，赵*成仍未脱离危险，公司建议进行二次手术并继续午9:14左右赵*成家属自愿放弃二次手术，同意继续治疗3月24日上午赵*成家属自愿放弃治疗，办理出院手续回后于下午14:10死亡。

（三）事故善后处理情况。事故发生后，市应急局、市公安局、西源街道办等有关单位迅速派人员赶赴事故现场，勘察，调查事故情况，组织协调善后等工作。云南**建筑工程有3月23日与死者家属签订一次性赔偿协议书，一次性支付赔偿（死者）家属人民币1106000.00元（大写：壹佰壹拾万陆千因抢救赵*成所产生的费用由云南**建筑工程有限公司承担，家属（包括父母、妻儿要求。目前家属情绪稳定

三、事故造成的人员

事故造成1人死亡，经核定事故造成直接经济损失万人民拾肆万整元（¥1440000.00元）。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因。赵*成（死者）管理规定，无载机，因操作不当致装载机自高处坠落事故发生的直接原

（二）间接原因

1.云南**建筑工程有限公司主要负责人履行本单位安全生产职责不到位。未有效组织实施本单位安全生产教育和培训，督促、本单位安全生产力，车辆管理制度不健全，未及时发现、消除生产安全事故隐患。

欢迎访问腾冲市人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！

2.云南**路桥工程有限公司落实企业安全生产主体责任不到位。对劳务公司从业人员安全生产教育培训不力，未能保证从业人员具备必要的安全生安全操作技能；未建立健全有效的安全生产事故隐患排查治理制度。

3. 河南**建设工程监理有限公司履职不到位，监理规划及实施内容不完整，指导性、针对性不强、监理单位对施工方案审批程序不符合要求，安全无回复。

（三）事故性质。经调查认定，腾冲市校园后勤一体化服务保障基地建设项目“3·21”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据安全生产相关法律、法规的规定，提出如下处理建议：

1.云南**路桥工程有限公司，落实企业安全生产主体责任不到位，对劳务公司从业人员安全生产教育培训不力，未能保证从业人员具备必要的安全及安全操作技能；未建立健全有效的安全生产事故隐患排查治理制度。根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第十五条之规定，建议由安全生颁发部门对云南**路桥工程有限公司给予暂扣安全生产许可证60日的行政处罚。

2.河南**建设工程监理有限公司监理规划及实施内容不完整、监理单位对施工方案审批程序不符合要求，安全检查记录未督促施工企业及时回复。设工程安全生产管理条例》第五十七条第（一）、第二（款）《中华人民共和国行政处罚法》第一款之规定，建议由市住建局给予河南**建设工程监理行政警告并在全市内通报的行政处罚。

3.云南**建筑工程有限公司落实企业安全生产主体责任不到位，对本单位从业人员安全生产教育培训不力，未能保证从业人员具备必要的安全生产全操作技能，未建立健全有效的安全生产事故隐患排查治理制度，未能及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有主要责任。根据《中华人民共和国法》第一百一十四条第一项，建议由市应急管理局给予罚款人民币叁拾壹万元整（¥310000.00元）的行政处罚。

4.云南**建筑工程有限公司法定代表人（项目负责人）李*（男，现年53岁），履行本单位安全生产职责不到位，未有效组织实施本单位安全生产教训，督促、检查本单位安全生产工作不力，未及时发现、消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安法》第二十一条第二项、第三项、第五项之规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议市应急局给予罚款人民币贰万肆（￥24000.00元）（上一年年收入￥60000.00元×40%）的行政处罚。

5.赵*成，男，汉族，腾冲市校园后勤一体化服务保障基地建设项目木工。在作业过程中，未遵守安全生产规章制度和操作规程，在未取得装载机况下无证驾驶装载机，因操作不当连人带机坠落至6米高的外围挡墙下，对事故发生负有直接责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五第五十八条之规定，鉴于其在事故中死亡，建议免于行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）云南建筑工程有限公司。**要以此次事故的惨痛教训为警示，严格落实安全生产责任制，建立健全本单位安全生产规章制度及事故隐患排查度，改善安全生产条件，下大力抓实生产安全事故隐患的排查和治理。**一是**认真履行安全生产主体责任，抓实、抓细公司安全生产工作；**二是**扎实开展所有人员的安全生产教育培训，确实提高从业人员安全生产知识及安全操作技能；**三是**要加强安全生产人力、财力投入，提高作业现场安全管理水平，从业人员遵章守纪，杜绝“三违”现象发生，提升公司安全生产水平。

（二）云南路桥工程有限公司。**要认真履行安全生产职责，针对腾冲市校园后勤一体化服务保障基地建设项目发生的生产安全事故暴露出的问题公司所属工程项目深入开展安全隐患排查，深入排查本单位所涉及项目各类安全隐患，对安全隐患下大力治理，及时消除事故隐患。建立健全安全生产制，抓好安全生产责任制的落实，保证安全生产责任制落到实处。

（三）西源街道办事处。要严格落实属地管理责任，进一步提高辖区内安全生产监管能力，严抓企业全面落实安全生产主体责任，认真查找此次事的安全管理问题，特别是对建筑施工领域存在的安全管理薄弱环节，要加大监管力度，采取有力措施防止此类事故发生。

（四）腾冲市住房和城乡建设局。要严格履行监管部门职责，深刻汲取此次事故教训，严格落实安全生产责任制，加强对全市建筑行业的安全管理业严格落实安全生产管理制度，严格落实各项安全防范和应急处置措施，及时发现和消除安全隐患，提高对全市建筑行业的安全管理水平。

保存为WORD 打印 关闭

欢迎访问腾冲市人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！